



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Горбань Дмитрий Владимирович

кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры организации режима
юридического факультета,
Университет ФСИН России,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: gorban.d.v@fsin.gov.ru

Предмет исследования составляет положительный опыт применения технологий искусственного интеллекта в тюремных учреждениях зарубежных стран при исполнении уголовных наказаний.

Цель исследования: комплексный сравнительный анализ зарубежного опыта применения технологий искусственного интеллекта при исполнении уголовных наказаний, выявление целесообразности имплементации указанного опыта в отечественную уголовно-исполнительную правоприменительную практику.

Методы исследования: сравнительно-правовой, формально-юридический, анализ и синтез, индукция.

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в процессе применения технологий искусственного интеллекта при исполнении уголовных наказаний в зарубежных странах и в Российской Федерации.

Основные результаты исследования: новизна авторского решения заключается в выявлении востребованности и потребности использования положительного зарубежного опыта применения технологий искусственного интеллекта в деятельности отечественной уголовно-исполнительной системы. В статье обосновано внедрение в отечественную пенитенциарную практику опыта следующих стран: аналитика инцидентов (инцидент-менеджмент) (Китай); интеллектуальные системы, осуществляющие поиск запрещенных предметов (США); интеллектуальные системы подавления сигналов сотовой связи (Индия).

Ключевые слова: искусственный интеллект, роботы, зарубежный опыт, исполнение наказаний, цифровизация, технические средства, тюремные учреждения.

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES IN PRISON FACILITIES

Dmitry V. Gorban

Candidate of Law, Associate Professor,
Head of the Department of Mode Organization
Faculty of Law,
University of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Saint Petersburg, Russia
E-mail: gorban.d.v@fsin.gov.ru

Subject of research: there is a positive experience of using artificial intelligence technologies in prison institutions of foreign countries in the execution of criminal sentences.

Purpose of research: a comprehensive comparative analysis of foreign experience in the use of artificial intelligence technologies in the execution of criminal penalties, identifying the feasibility of implementing this experience in domestic penal enforcement practice.

Research methods: comparative law, formal law, analysis and synthesis, induction.

Object of research: emerging social relations in the process of applying artificial intelligence technologies in the execution of criminal penalties in foreign countries and in the Russian Federation.

Research findings: the novelty of the author's solution lies in identifying the demand and need for using positive foreign experience in applying artificial intelligence technologies in the activities of the domestic penal system. The article substantiates the introduction of the following countries' experience into the domestic penitentiary practice: incident analytics (incident management) (China); intelligent systems that search for prohibited items (USA); and intelligent systems that suppress cellular signals (India).

Keywords: artificial intelligence, robots, foreign experience, execution of sentences, digitalization, technical means, prison facilities.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе общественного развития технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ) присутствуют практически во всех сферах жизнедеятельности. Проходящие в обществе процессы цифровизации и трансформации связаны с распространением высоких технологий, которые оказывают существенное влияние на развитие системы действующего законодательства, реализуемую правоприменительную практику, а также на осуществляемую государственную политику [23, р. 1140].

По мнению некоторых ученых, результатом цифровой трансформации и применения

алгоритмов ИИ стало кардинальное изменение характера социальной реальности. В этой новой реальности возникают принципиально новые модели и механизмы социального взаимодействия [19, с. 30].

Применение технологий ИИ характерно на сегодняшний день для деятельности практически всех федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН) [16, с. 642].

Для реализации процесса применения высоких технологий в штатной структуре ФСИН 30.05.2022 г. создано самостоятельное подразделение – Управление цифровой



трансформации (указ президента Российской Федерации от 11.04.2022 г. № 201).

Процесс развития информационных технологий в деятельности ФСИН на современном этапе сопровождается качественным и количественным ростом данных, требующих своевременной обработки, анализа, внесения в специализированные базы. Все это требует перехода к более совершенному инструментарию обработки указанного массива информации, который будет способствовать качественному выполнению функций и задач, возложенных на государственные органы и, в частности, ФСИН. В указанном аспекте особая роль отводится применению технологий ИИ [8, с. 50].

Необходимо сказать о том, что использование технологий ИИ в деятельности ФСИН на современном этапе ее функционирования имеет не только теоретическую и научную основу в рамках проводимых учеными исследований, но и практическое применение. Правоприменительная практика использования технологий ИИ в деятельности ФСИН находит свое отражение в реализуемых на базе подведомственных учреждений проектах, в том числе экспериментального характера.

Процесс внедрения технологий ИИ в деятельность ФСИН основывался в том числе на проведенном предварительном анализе накопленного обширного и положительного международного опыта в указанной сфере общественных отношений.

Первые итоги применения технологий ИИ в деятельности ФСИН показали достаточно высокие результаты и эффективность, что свидетельствует о необходимости их дальнейшего масштабирования и расширения, в том числе на основе передового опыта зарубежных стран.

Актуальность исследования международного опыта применения технологий ИИ в тюремных учреждениях обусловлена необходимостью модернизации отечественной уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), а также осуществления процессов ее цифровой трансформации, цифровизации, повышения уровня безопасности в подведомственных учреждениях.

Изучение международного опыта в рассматриваемой сфере общественных отношений позволяет выявить и проанализировать положительный опыт интеграции высоких технологий в тюремных учреждениях зарубежных стран, сделать вывод о целесообразности имплементации указанного опыта в отечественную пенитенциарную систему, об его актуальности и востребованности для УИС.

При этом ключевым моментом остается разработка этических норм и стандартов для использования ИИ. Процесс применения технологий ИИ не должен нарушать прав и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС. В связи с изложенным важно создать четкие регламенты, которые будут контролировать использование высоких технологий в деятельности ФСИН и обеспечивать защиту персональной информации подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Для регламентации указанных процессов имеется необходимость разработки и принятия нормативных правовых документов ведомственного уровня.

Все вышеизложенное диктует необходимость научного осмысления и проведения сравнительного анализа международного опыта применения технологий ИИ в тюремных учреждениях, выработки эффективных механизмов применения указанных технологий в отечественной пенитенциарной системе, а также предложения путей решения ряда проблемных вопросов в рассматриваемой сфере общественных отношений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Применение технологий ИИ в деятельности зарубежных пенитенциарных учреждений в первую очередь направлено на повышение уровня безопасности, автоматизацию ряда ежедневных служебных процессов (процедур) и, соответственно, на снижение нагрузки на тюремный персонал, а в целом на более качественное выполнение возложенных на него задач.

В наиболее общем виде процесс применения технологий ИИ в деятельности тюремных учреждений зарубежных стран включает в себя три основных направления:

1) распознавание, то есть идентификация внешности человека, транспортных средств и других объектов. Задача указанного направления использования технологий ИИ – ответить на главный вопрос: является ли указанный объект искомым? Идентификация личности может проходить по различным данным и параметрам: силуэту, росту, весу, скорости, особенностям походки и другим;

2) прогнозирование. Определение будущего состояния определенной информационной системы или отдельных ее показателей. При реализации данного направления происходит предсказание развития той или иной ситуации, тех или иных тенденций, событий. Системе ИИ предоставляются определенные статистические данные, иная информация, анализируя которые она делает предположение о будущем состоянии, вариантах и тенденциях развития;

3) классификация. Распределение данных по группам согласно заданным параметрам. Разработка, составление и ведение соответствующих учетов.

В то же время необходимо отметить, что представленными выше направлениями использование технологий ИИ в деятельности пенитенциарных учреждений зарубежных стран не ограничивается.

В зависимости от того, какие задачи ставятся перед ними и решаются в процессе служебной деятельности, имеются определенные особенности применения тех или иных технологий ИИ.

Как отмечает Кутаков Н. Н., несмотря на довольно высокий уровень консервативности мировых пенитенциарных систем в отношении применения современных технологий, ряд зарубежных стран на сегодняшний день активно исследует возможности и внедряет технологии ИИ в процесс исполнения уголовных наказаний. Среди ключевых направлений использования ИИ в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран указанный автор выделяет следующие:

- мониторинг телефонных разговоров заключенных;
- профилактика проникновения запрещенных предметов в пенитенциарные учреждения;
- анализ видеопотока;
- мониторинг физического состояния заключенных;
- разработка персонализированных программ реабилитации заключенных;
- распознавание лиц и автоматизация процесса контроля доступа;
- управление автономными системами патрулирования территории с помощью беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) и выявление с их помощью нарушителей [10, с. 24].

Проведенный предварительный анализ актуальности международного опыта внедрения технологий ИИ в деятельность отечественной УИС позволил нам установить ряд перспективных направлений указанной деятельности. Мы расположили данные направления по иерархии от менее востребованных к более востребованным:

- VR-терапия с психологом (Финляндия);
- использование роботов (Южная Корея);
- аналитика разговоров (США);
- трекинг-браслеты (Гонконг);
- трекинг автобусов (США);
- применение «глушилок» связи (Индия);
- поиск запрещенных предметов (Великобритания);
- аналитика инцидентов (Малайзия);

– интеллектуальные системы видеонаблюдения (Китай).

При определении потребности и актуальности положительного зарубежного опыта использования технологий ИИ для деятельности отечественной УИС в первую очередь учитывались задачи, стоящие перед ней на современном этапе функционирования, а также в среднесрочной перспективе и возможность их наиболее эффективного достижения с использованием современных высоких технологий.

Таким образом, нами определены следующие наиболее востребованные для отечественной УИС системы, функционирующие на основе технологий ИИ и успешно применяемые в ряде зарубежных стран:

- «умные» (интеллектуальные) системы видеонаблюдения, в том числе системы аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента);
- системы, осуществляющие поиск запрещенных предметов (детекторы запрещенных предметов, детекторы контрабанды);
- системы подавления сигналов сотовой связи (блокираторов сотовой связи, «глушилки» связи).

Возможное применение указанных систем в деятельности УИС способно повысить эффективность решаемых задач, которые ставятся на сегодняшний день перед ней, а также в целом позволит вывести деятельность системы на новый, более качественный уровень.

Последовательно рассмотрим и проанализируем каждое из обозначенных нами направлений применения технологий ИИ в деятельности тюремных учреждений некоторых зарубежных стран с учетом возможной имплементации их в деятельность отечественной УИС.

Применение «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента), в тюремных учреждениях зарубежных стран

Указанные системы эффективно применяются в деятельности пенитенциарных систем следующих государств: Гонконг, Германия, Нидерланды, Индия.

Деятельность по аналитике инцидентов (инцидент-менеджменту) и их предотвращению в зарубежных пенитенциарных системах основана в первую очередь на потребности обеспечения высокого уровня безопасности в подведомственных учреждениях, а также поддержания в них законности и правопорядка.

Необходимость выявления и предупреждения тюремных инцидентов заложена и обоснована в том числе в «Справочнике ООН

по разрешению тюремных инцидентов». В нем также раскрываются вопросы безопасности в тюремных учреждениях и способы поддержания правопорядка.

Базовыми аспектами систем инцидент-менеджмента в зарубежных тюрьмах выступают:

- внешняя безопасность;
- внутренняя безопасность;
- оценка риска;
- динамическая безопасность;
- практические тренировки и учения

[17, с. 74].

Аналитика инцидентов (инцидент-менеджмент) осуществляется в том числе с помощью интеллектуальных систем видеонаблюдения, использования технологий и систем биометрической идентификации личности и составляет отдельный самостоятельный элемент и направление ситуационной видеоаналитики.

Основной особенностью систем инцидент-менеджмента в зарубежных тюрьмах выступают выявление и фиксация ИИ конкретных событий, происшествий, нештатных ситуаций, которые заложены в его базовых поисковых параметрах, а также параметрах, полученных в процессе обучения.

К основным инцидентам, которые выявляются с помощью интеллектуальных систем видеонаблюдения и систем биометрической идентификации личности в тюремных учреждениях зарубежных стран, относятся следующие:

- драка в камере;
- побег или попытка побега;
- суицид или членовредительство;
- задымление или пожар в камере;
- плохая видимость;
- нахождение у окна;
- нахождение в камере с различными предметами в руках (веревка, колюще-режущие предметы и др.);
- длительное нахождение в санитарной комнате.

Рассмотрим опыт отдельных государств в сфере применения «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента).

Системы видеонаблюдения, наделенные функциями ИИ, применяются в тюремных учреждениях Гонконга. Основной целью применения рассматриваемых высоких технологий в данных учреждениях является выявление потенциальных попыток самоубийства и драк. «Умные» камеры и системы автоматически и без участия человека сравнивают и анализируют подозрительные модели поведения

заклученных с помощью получаемых изображений, например, когда заключенные собираются вместе или когда заключенный стоит рядом с окнами с веревкой. В случае выявления подобного подозрительного поведения система в автоматическом режиме сигнализирует и предупреждает сотрудников службы безопасности тюремного учреждения о данном поведении, а сотрудники, в свою очередь, могут своевременно реагировать на указанные нештатные ситуации. На одно пенитенциарное учреждение в среднем приходится около 40 «умных» камер. Указанный проект имеет государственную и региональную поддержку и именуется проектом по созданию «умных» тюрем. В свою очередь, он является частью более масштабного проекта по созданию «умного» города [21, с. 20].

Как отмечает Ковалев С. Д., первая «умная» тюрьма была открыта в Гонконге весной 2021 года под названием Tai Tam Gap Correctional Institution (TGCI). На первоначальном этапе функционирования системы с использованием технологий ИИ была создана база данных с фотографиями всех содержащихся в тюремном учреждении заключенных, в том числе содержащая их биометрические параметры. На основе технологии распознавания лиц система самостоятельно отслеживает не только местоположение каждого осужденного, но и его действия, состояние здоровья [7, с. 242].

Интеллектуальные системы видеонаблюдения успешно применяются в деятельности пенитенциарных учреждений Германии.

Как указывает Макаров Д. Г., особое место в системе обеспечения пенитенциарной безопасности в тюремных учреждениях Германии отводится системе охранного телевидения. Только в одном тюремном учреждении, расположенном в г. Аахен, установлено 195 видеокамер. Все видеокамеры имеют высокое разрешение, почти все они транслируют цветное изображение. Видеокамеры имеют функцию детекции движения. Стационарные неподвижные видеокамеры в тюремных учреждениях устанавливаются через каждые 30 метров, а управляемые стационарные видеокамеры, имеющие возможность 12-кратного увеличения, – через каждые 120 метров [12, с. 62].

С 2020 года в тюремных учреждениях Германии реализуется проект по установке интеллектуальных систем видеонаблюдения, наделенных функциями ИИ. Среднее количество камер видеонаблюдения на одно пенитенциарное учреждение в Германии составляет порядка 180 единиц. Сразу три видеокамеры автоматически фиксируют допущенное нарушение заключенным, отражая

это соответствующим звуковым сигналом. За пультом управления видеокамерами несут службу в среднем около 3 сотрудников [5, с. 42].

Основной целью применения указанных систем в деятельности пенитенциарных учреждений Германии является профилактика членовредительства и суицидов. Системы, функционирующие на основе ИИ, распознают суицидальное поведение заключенных и в том числе активные действия, направленные на совершение суицида и членовредительства. Также указанные системы позволяют фиксировать наличие у заключенных подозрительных предметов, например, веревки, ножа или других острых и режущих предметов. В случае выявления указанных нештатных ситуаций система, функционирующая на основе ИИ, оперативно реагирует и подает сигнал тревоги сотрудникам учреждения. На первоначальном этапе для обучения системы было оборудовано специализированное помещение в виде тюремной камеры. В указанном помещении происходило обучение ИИ, в том числе знакомство с различными предметами и частями одежды, которые обычно используют заключенные при суициде и членовредительстве, а также с характерными признаками суицидального поведения [6].

В тюрьмах Нидерландов применение камер видеонаблюдения, оснащенных технологиями ИИ, практикуется с 2006 года. В одном из тюремных учреждений указанной страны под названием «Лелистад» используются системы интеллектуального наблюдения за заключенными на основе технологий ИИ. Применение технологий ИИ при организации надзора за заключенными преследует цель выявления и пресечения драк, а также каналов поступления запрещенных предметов на территорию пенитенциарного учреждения [2].

Помимо этого, система, функционирующая на основе ИИ, может распознавать эмоции заключенных, анализируя получаемую аудиоинформацию (например, тон и громкость голоса) с установленных в камерных помещениях микрофонов. Для анализа и проведения мониторинга состояния здоровья заключенных, а также жизненно важных его показателей каждому заключенному выдается для ношения электронный браслет. В случае возникновения нештатных ситуаций система подает сигнал тревоги сотруднику пенитенциарного учреждения. Помимо прочих положительных эффектов применения «умных» (интеллектуальных) систем наблюдения за заключенными в указанном учреждении, была достигнута задача по оптимизации

штатной численности персонала и сокращению необходимого его количества более чем в два раза [7, с. 21].

Системы инцидент-менеджмента, функционирующие на основе технологий ИИ, применяются также в тюремных учреждениях Индии.

Так, во всех 70 тюрьмах штата Уттар-Прадеш в 2019 году внедрили видеонаблюдение на основе технологий ИИ. Нейросеть анализирует записи с видеокамер и выявляет на них драки и конфликты в среде заключенных, использование ими запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов, а также колюще-режущих предметов. Внедренная в тюремных учреждениях Индии система видеоналитики получила название «Джарвис». В нынешнем виде система использует в общей сложности 700 «умных» камер, которые анализируют режимную территорию учреждений Индии протяженностью более 900 километров. Помимо указанных выше инцидентов, система также может выявлять несанкционированный доступ заключенных в помещения и объекты тюремного учреждения [8, с. 242].

Таким образом, рассмотрев международный опыт применения «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения в тюрьмах Гонконга, Германии, Нидерландов и Индии, мы можем отметить высокую результативность указанной деятельности. В целом применение систем видеонаблюдения, оснащенных технологиями ИИ, в рассмотренных зарубежных государствах направлено на решение идентичных задач:

- анализ поведения заключенных и выявление нештатных ситуаций, инцидентов (суицид, драка, побег и др.);
- мониторинг состояния здоровья заключенных;
- снижение нагрузки на тюремный персонал и оптимизация его штатной численности;
- выявление и перекрытие каналов поступления запрещенных предметов на территорию тюремных учреждений и др.

Неоспоримым является факт того, что указанные задачи требуют своего решения в деятельности отечественной УИС, они могут успешно решаться и уже решаются при практическом применении рассмотренного положительного зарубежного опыта использования интеллектуальных систем видеонаблюдения.

По нашему мнению, наиболее востребованным для отечественной УИС опытом применения «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента), является опыт тюремных учреждений

Гонконга. Это связано в первую очередь с более широким количеством видов инцидентов, которые могут выявляться в указанных пенитенциарных учреждениях, а также актуальностью их выявления в отечественных учреждениях УИС. Гонконгский опыт также более легко внедрить в отечественную УИС ввиду налаженного межгосударственного взаимодействия. В указанном аспекте может происходить обмен технологиями и программным обеспечением.

Необходимо сказать о том, что международный опыт применения «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента), уже частично внедрен в отечественную пенитенциарную практику и требует своего дальнейшего расширения и масштабирования, в том числе с учетом гонконгского опыта.

В данном случае мы можем упомянуть реализацию проекта «Цифровое СИЗО» на базе ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по г. Москве. Так, с 2022 года в указанном учреждении УИС успешно реализуется проект «Цифровое СИЗО». Проект предусматривает применение телекоммуникационных технологий, в том числе с возможностью видеоаналитики, для решения внештатных ситуаций – системы инцидент-менеджмента. Данная система посредством ИИ выдает сигнал тревоги оператору при пересечении подконтрольными лицами определенного участка территории, длительном нахождении в определенной области сверх установленного лимита времени, автоматическом распознавании задымления на изображении. Также указанная система в автоматическом режиме может распознать конфликт в камере между содержащимися там лицами [1, с. 8].

При работе системы сигнал поступает оператору центрального поста систем охранного телевидения, который принимает решение направлять сотрудника на место происшествия, либо же «сработка» была ложной.

ИИ самообучаем и с каждой детекцией становится более практичным и ориентированным на выполнение задач, стоящих перед ФСИН.

В рамках реализации проекта в рассматриваемом учреждении УИС было оборудовано 26 рубежей биометрической идентификации личности с использованием 56 отдельных видеокамер. Представленные задачи решаются посредством интеграции системы биометрической идентификации личности с ГАИС «Сфера», которая успешно применяется в гражданской инфраструктуре г. Москвы (метро, аэропорты, вокзалы, КАД и др.). При

использовании технологий, предусмотренных проектом «Цифровое СИЗО», полностью исключено влияние человеческого фактора при работе операторов ситуационного центра. ИИ повышает эффективность и гарантии безопасности на режимном объекте, круглосуточно отслеживая и анализируя ситуацию внутри периметра по 12 заданным параметрам [14].

Тем не менее в настоящее время указанный проект является единичным и требует своего дальнейшего внедрения в других учреждениях и территориальных органах ФСИН России, в том числе с учетом положительного зарубежного опыта. Полагаем, что необходимо расширение количества выявляемых с помощью «умных» систем инцидентов. В указанный перечень необходимо также включить совершение ПОО противоправных действий в отношении персонала УИС, а также использование ПОО запрещенных предметов и вещей.

Синергию технологий видеоаналитики, ИИ и биометрической идентификации личности планируется внедрить и использовать не только в СИЗО, но и в исправительных колониях (далее – ИК).

Так, с июля 2025 года на базе ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области реализуется экспериментальный проект «Цифровая ИК». Применяемый на базе исправительного учреждения комплекс позволяет автоматизировать процессы контроля за соблюдением осужденными законодательства и режимных требований, ведения документации и видеоаналитики с использованием современных IT-технологий и ИИ. Система в режиме реального времени фиксирует действия осужденных, распознает лица и голоса, формируя цифровые профили. Это помогает оперативно пресекать нарушения и минимизировать риски для персонала учреждения. Реализуемый проект призван не только повысить уровень безопасности в учреждении, но и оптимизировать работу сотрудников, существенно сократив объем затраченного времени на выполнение ежедневных служебных задач. В случае успешного тестирования систему могут масштабировать на другие учреждения и территориальные органы ФСИН [3].

Таким образом, применение технологий ИИ в деятельности отечественной УИС имеет как научную (теоретическую) проработку, так и сложившуюся на сегодняшний день практику реализации проектов «Цифровое СИЗО» и «Цифровая ИК». В основу реализации указанных проектов в том числе был заложен заблаговременно изученный положительный опыт ряда зарубежных стран. Как мы считаем,

необходимо дальнейшее масштабирование указанных проектов и их применение в других территориальных органах ФСИН при поддержке региональных властей. Также необходимо дальнейшее изучение и внедрение зарубежного опыта применения «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента). В указанном аспекте заслуживает особого внимания опыт пенитенциарных учреждений Гонконга.

Применение систем, осуществляющих поиск запрещенных предметов (детекторов запрещенных предметов, детекторов контрабанды), в тюремных учреждениях зарубежных стран

Проблема поступления запрещенных предметов в тюремные учреждения является характерной практически для всех пенитенциарных систем зарубежных государств.

Как отмечает Костарев Д. Ф., проникновение запрещенных предметов в пенитенциарные учреждения зарубежных стран связано с рядом причин:

- наличие заключенных, имеющих намерение на приобретение или изготовление запрещенных предметов;
- наличие каналов поступления запрещенных предметов, в том числе связанных с родственниками и иными лицами, находящимися за пределами тюремных учреждений;
- вступление сотрудников тюремных учреждений в неслужебные связи с заключенными и пронос на режимную территорию запрещенных предметов, предательство интересов службы;
- низкий уровень организации работы по профилактике и предупреждению поступления запрещенных предметов на территорию тюремных учреждений, в том числе оперативно-разыскной направленности [9, с. 256].

Для организации профилактики и предупреждения поступления запрещенных предметов на территорию тюремных учреждений в зарубежных странах устанавливаются соответствующие перечни предметов, которые заключенным запрещается иметь при себе, а также получать в посылках, передачах, бандеролях. Данные перечни в том числе имеют законодательное закрепление. Запрет на использование определенных предметов и вещей в первую очередь обусловлен необходимостью обеспечения безопасности в подведомственных тюремных учреждениях. Чаще всего перечни запрещенных предметов в зарубежных странах являются «классическими» и включают в свое содержание колюще-режущие предметы, наркотические и психотропные вещества, алкогольные напитки

промышленного и кустарного производства, мобильные телефоны и комплектующие к ним и др. [1, с. 395].

В целях предупреждения поступления на территорию тюремных учреждений зарубежных стран запрещенных предметов реализуется комплекс мероприятий, в том числе включающий:

– досмотр посылок, передач и бандеролей. Сотрудники служб безопасности проверяют их на наличие запрещенных предметов или вещей. Практически во всех исследованных зарубежных странах, таких как США, Великобритания, Германия, Франция, для этого используются специальные технические средства, например рентгеновские аппараты;

– ограничения на получение посылок заключенными. В законодательстве некоторых стран установлен полный или частичный запрет на получение продуктов питания в посылках. Также установлены ограничения по количеству и весу посылок;

– установление уголовной ответственности за передачу и пользование запрещенными предметами. Например, в законодательстве Великобритании закреплено несколько списков запрещенных предметов, средств и веществ, которые классифицированы согласно специальным группам (А, В, С). Лица, совершившие действия, образующие оборот запрещенных предметов или использовавшие их на территории тюрьмы, подвергаются уголовной ответственности. Максимальное наказание за преступления, сопряженные с предметами из списка «А» (наркотические средства и психотропные вещества, взрывчатые вещества, воспламеняющиеся предметы, боеприпасы, иное запрещенное оружие), составляет 10 лет лишения свободы и/или штраф без установленных пределов. За преступления, связанные с предметами из списка «В» (алкогольные напитки, мобильные телефоны, камеры, средства звукозаписи либо составные части к ним), – 2 года лишения свободы и/или неограниченный штраф [15, с. 122].

Указанный вектор установления уголовной ответственности за передачу запрещенных предметов был воспринят и в отечественном законодательстве. Так, с 30.12.2023 г. за повторную передачу осужденным и лицам, содержащимся под стражей, средств связи либо комплектующих к ним установлена уголовная ответственность (ст. 321.1 УК РФ). Максимальное наказание за совершение преступления по указанной статье УК РФ составляет до двух лет лишения свободы.

На современном этапе развития мировых пенитенциарных систем для предупреждения проникновения на территорию

тюремных учреждений запрещенных предметов используются новейшие технические средства, в своей работе основывающиеся на технологиях ИИ. Некоторыми авторами они именуются «детекторами контрабанды» [4, с. 60].

Как указывает Кутаков Н. Н., примером использования технологий ИИ в сфере профилактики проникновения запрещенных предметов является положительный опыт тюремного учреждения «Альткорт» (Ливерпуль, Великобритания). Установленное компанией «G4S» программное обеспечение на основе технологий ИИ способно распознавать такие предметы, как мобильные телефоны, наркотические вещества и различные виды оружия. Применение указанной системы поиска запрещенных предметов дает эффективный результат. Так, в 2018 году система смогла выявить и предотвратить пронос сотрудником на территорию тюремного учреждения наркотического вещества [10, с. 24].

В целом в тюремных учреждениях Великобритании установлено более 90 новых современных сканеров, которые позволяют получать изображения скрытой контрабанды в высоком разрешении. Такие сканеры установлены во всех закрытых тюремных учреждениях для содержания лиц мужского пола. Современные технические средства могут обнаруживать запрещенные предметы как в проносимой на территорию пенитенциарного учреждения клади, так и внутри тела человека. Рассматриваемые сканеры также могут быть оснащены программным обеспечением, функционирующим на основе технологий ИИ. За время использования указанных технических средств было пресечено более 50 000 попыток проноса запрещенных предметов в тюремные учреждения Великобритании [22].

Сысоева А. С. приводит положительный опыт тюремного учреждения «Ле Николль» (Великобритания) по борьбе с поступлением запрещенных предметов. Так, в указанном учреждении был возведен «невидимый щит» – особое электромагнитное ограждение, функционирующее на основе высоких технологий, которое успешно предотвращает попытки переброса запрещенных веществ с помощью БПЛА, перехватывая управление ими [18, с. 130].

В марте 2025 года Департаментом исправительных учреждений штата Вирджиния (VADOC) (США) в подведомственных тюремных учреждениях внедрено использование специализированных сканеров Scantech AI для обнаружения контрабанды. Устройство, функционирующее на основе технологий

ИИ, осуществляет проверку посылок, передач, бандеролей и успешно предотвращает проникновение запрещенных предметов на территорию тюремных учреждений. Работа сканера персонального досмотра Scantech AI основана на технологии проникающего рентгеновского излучения, в его работе используются запатентованные технологии ИИ. Помимо тюремных учреждений, указанный сканер прошел успешную апробацию в гражданской инфраструктуре США (аэропорты, вокзалы, метро и др.) [25].

Компания, разработавшая «умный сканер запрещенных предметов», специализируется на разработке технологий компьютерной томографии с фиксированным порталом для неинвазивного досмотра. Собственные технологии ИИ и машинного обучения компании позволяют быстро и точно обнаруживать опасные материалы и контрабанду. Компьютерный томограф Sentinel, оснащенный технологиями ИИ, предназначен для автоматизации и улучшения процесса досмотра с помощью специально разработанных алгоритмов, которые постоянно повышают точность обнаружения. Ожидается, что указанная технология поможет снизить риски, связанные с контрабандой, которая является серьезной проблемой в пенитенциарных учреждениях по всей стране. «Умный» томограф в том числе способен обнаруживать наркотические средства и психотропные вещества, а также иные запрещенные предметы. С помощью технологий ИИ томограф можно обучить выявлению определенных запрещенных вещей, а также иных предметов в случае изменения закрепленного в законодательстве списка.

Полагаем, что опыт тюремных учреждений США по использованию интеллектуальных компьютерных томографов Sentinel, внедренный в пенитенциарную практику в марте 2025 года, заслуживает особого внимания и является наиболее востребованным для внедрения в отечественную УИС. Изучение и внедрение указанного опыта может положительно сказаться на профилактике и предупреждении поступления запрещенных предметов и вещей в отечественные учреждения УИС.

В данном случае речь в первую очередь идет о средствах мобильной связи, наркотических средствах и психотропных веществах, а также колюще-режущих предметах и алкогольных напитках. Несомненным положительным моментом использования томографов Sentinel является возможность их обучения под выполнение задач, стоящих перед УИС, с учетом специфики и

особенностей, меняющихся направлений ее развития и совершенствования в сфере профилактики и поступления запрещенных предметов.

На сегодняшний день указанная проблема стоит достаточно остро и требует своего решения, в том числе с учетом положительного зарубежного опыта. Современная отечественная пенитенциарная система сталкивается с выполнением задач по профилактике и предотвращению поступления запрещенных предметов на территорию учреждений УИС. Так, по данным руководства ФСИН, за 2024 год при попытке доставки в учреждения УИС было изъято 7 тысяч мобильных телефонов [20].

Для выполнения задач по предупреждению проникновения на территорию учреждений УИС запрещенных предметов в соответствии со ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК), ст. 15 и 34 ФЗ от 15.07.1995 № 103-ФЗ, а также распоряжением Правительства РФ от 11.11.2023 № 3171-р и приказом Минюста России от 30 ноября 2023 г. № 359 в деятельности УИС используются специальные приборы для проведения досмотров и обысков.

Указанные технические средства используются в том числе для поиска и обнаружения вещей и предметов, запрещенных к хранению и использованию осужденными, а также лицами, содержащимися под стражей.

На современном этапе деятельности УИС в подведомственных учреждениях для перекрытия каналов поступления запрещенных предметов на территорию подведомственных учреждений используются три основных рубежа досмотра:

- первый рубеж досмотра – стационарный металлодетектор. Он рассчитан на то, чтобы обнаружить (выявить) металлические предметы на теле человека. В частности, к указанным техническим средствам можно отнести изделие «Блокпост»;

- вторым рубежом в системе досмотра является рентгентелевизионная установка (интроскоп). Основная задача интроскопа – своевременное предупреждение и пресечение попыток проноса в личных вещах лицами-нарушителями различных запрещенных предметов, таких как взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, и любого вида оружия. К данным техническим средствам, успешно применяемым в учреждениях УИС, можно отнести изделие ТС-СКАН 6575;

- третий рубеж в системе досмотра – установка персонального досмотра человека. Она используется для обнаружения запрещенных предметов, в том числе выполненных из неметаллических материалов, скрытых

под одеждой, а также в естественных полосах тела человека и обуви. В качестве примера такого технического средства мы можем привести изделие НОМО SCAN («Хомоскан»).

По нашему мнению, на сегодняшний день в деятельности УИС необходимо использование положительного зарубежного опыта США по поиску запрещенных предметов и вещей с применением технологий ИИ. В том числе указанная задача может быть решена путем интеграции применяемых для проведения обысков и досмотров в учреждениях УИС современных технических средств с соответствующим программным обеспечением, использующим технологии ИИ. В указанном аспекте необходимо обучение ИИ поиску запрещенных предметов и вещей.

Для поиска запрещенных предметов и вещей необходимо использовать современное оборудование, по своему функциональному назначению и характеристикам схожее с томографами Sentinel.

Применение систем подавления сигналов сотовой связи (блокираторов сотовой связи, «глушилок» связи) в зарубежных тюремных учреждениях

Проблемные вопросы, связанные с поступлением запрещенных предметов на территорию тюремных учреждений зарубежных стран, конкретизируются в необходимости профилактики и предупреждения незаконного использования заключенными мобильных телефонов.

В большинстве зарубежных государств (Франция, Гондурас, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Индия) при исполнении уголовных наказаний в тюремных учреждениях применяются так называемые «глушилки» связи, или системы подавления сигналов сотовой связи («блокираторы» связи).

На современном этапе функционирования мировых пенитенциарных систем в их деятельности применяются «умные» системы подавления сигналов сотовой связи с интеграцией технологий ИИ, так называемые адаптивные «глушилки», которые способны анализировать спектр в реальном времени, определять активные частоты и подстраиваться под них.

Накопленный на сегодняшний день пенитенциарный опыт зарубежных государств показывает, что преимуществами и возможностями современных систем подавления сигналов сотовой связи с интеграцией технологий ИИ являются следующие:

- возможность анализа поведения сети. ИИ может определять наиболее уязвимые точки сети и сосредотачивать помехи в указанных областях;

– возможность автоматического следования за устройством;

– избирательный режим работы. Подавление сигнала сотовой сети происходит только в тот момент, когда мобильный телефон соединяется с базовыми станциями. В остальное время устройство осуществляет мониторинг без подавления.

Примером положительного зарубежного опыта применения адаптивных «глушилок» связи является опыт тюремных учреждений Индии (г. Дели и г. Чандigarх). В частности, указанные устройства используются в тюремном учреждении «Модел-Бурейл». Они устанавливаются в непосредственной близости от мест размещения и проживания заключенных. В рассматриваемом тюремном учреждении содержится около 1250 заключенных, которые размещаются в 110 маленьких и больших общежитиях для проживания. За прошедший год в указанном тюремном учреждении было найдено 13 мобильных телефонов, и в том числе несколько из них были с активными SIM-картами (шесть устройств). В частности, указанные мобильные телефоны были пронесены на территорию тюремного учреждения его сотрудниками (временным надзирателем и сотрудником тюремной больницы). При применении систем подавления сигналов сотовой связи также происходит блокирование доступа в сеть Интернет и возможность использовать Wi-Fi. Применение указанных устройств способствовало улучшению правопорядка в рассматриваемом тюремном учреждении, а также в целом благоприятно отразилось на состоянии режима [24].

В отечественном законодательстве использование оборудования для подавления сигналов сотовой связи (блокираторов сотовой связи) закреплено в упомянутом нами ранее распоряжении Правительства РФ от 11.11.2023 № 3171-р. Необходимо сказать о том, что рассматриваемые технические средства в указанном нормативном правовом акте были закреплены относительно недавно распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2025 № 248-р.

На сегодняшний день сложилась определенная правоприменительная практика использования блокираторов сотовой связи в учреждениях УИС.

Как указывает Мякишев А. С., при выборе аппаратуры подавления сотовой связи необходимо учитывать тот факт, что операторы сотовой связи используют широкий диапазон частот. Принцип работы аппаратуры подавления сотовой связи (генераторов шума) основан на излучении сигнала в диапазоне частот стандарта сотовой связи (GSM, 3G, 4G и др.).

На рынке представлен широкий спектр аппаратуры подавления сотовой связи («Цербер», Professional серии GT, «Аргус» различной модификации и др.) [213, с. 41].

По нашему мнению, наиболее эффективными системами подавления сигналов сотовой связи на сегодняшний день выступают так называемые «адаптивные глушилки», использующие в основе своей работы технологии ИИ. Данный положительный опыт, как нами уже было отмечено, успешно применяется в тюремных учреждениях Индии, и его можно эффективно применять в деятельности УИС для решения задач по профилактике и пресечению использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными запрещенных предметов в виде мобильных телефонов. Рассматриваемые системы позволяют полностью исключить возможности использования средств связи на территории учреждений УИС.

Помимо этого, на современном этапе функционирования УИС с учетом имеющегося положительного опыта тюремных учреждений Индии может быть разработана и внедрена в деятельность подведомственных учреждений комплексная система подавления сигналов сотовой связи, функционирующая на основе технологий ИИ. Указанная система может включать следующие элементы: системы определения источников сотовой связи; устройства подавления сигнала сотовой связи с технологиями ИИ; «ложные» базовые станции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенный в настоящей статье сравнительный анализ зарубежного опыта применения технологий ИИ при исполнении уголовных наказаний в тюремных учреждениях позволил нам выявить и более подробно раскрыть наиболее востребованные для отечественной УИС направления использования указанных технологий, применение которых может способствовать более эффективному и качественному выполнению возложенных на нее задач.

Указанными направлениями выступают:

– применение «умных» (интеллектуальных) систем видеонаблюдения, в том числе систем аналитики инцидентов (инцидент-менеджмента) (Китай);

– использование систем, осуществляющих поиск запрещенных предметов (детекторов запрещенных предметов, детекторов контрабанды) (США);

– применение систем подавления сигналов сотовой связи (блокираторов сотовой связи, «глушилок» связи) (Индия).

Помимо указанных направлений, перспективным также представляется использование и применение технологий предиктивной аналитики. Они позволяют прогнозировать возможное поведение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, составлять характеристику (прогноз) поведения на основе анализа имеющейся информации о конкретном лице.

Также актуальным направлением использования технологий ИИ в деятельности отечественной пенитенциарной системы представляется создание и внедрение системы кибернадзора за ПОО. Указанная система может включать совокупность технологий и устройств, позволяющих автоматизировать контроль за соблюдением законодательства и режимных требований: подсистему фиксации голоса и изображения лица; бесконтактную биометрическую подсистему; интеллектуальные алгоритмы и другие элементы.

Перспективным также видится внедрение в систему надзора за ПОО подсистемы аудиоаналитики, оснащенной технологиями ИИ, в целях обеспечения контроля их речевого поведения, перевода разговоров и анализа их содержания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Архипочкин, В. Н. Цифровые решения при осуществлении надзора в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации / В. Н. Архипочкин // Вестник Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний. – 2024. – № 2 (53). – С. 5–10.
- В Голландии открылась «тюрьма Большого брата» // Лента.ру. – URL: <https://lenta.ru/news/2006/01/20/prison> (дата обращения: 23.10.2025).
- Во владимирском УФСИН реализуется проект «Цифровая ИК» // МК RU Владимир. – URL: <https://vladimir.mk.ru/social/2025/07/03/vo-vladimirskom-ufsin-realizuetsya-proekt-cifrovaya-ik.html> (дата обращения: 23.10.2025).
- Дворянсков, И. В. Об учете зарубежного опыта применения технических средств контроля за осужденными (на примере США) / И. В. Дворянсков // Уголовно-исполнительное право. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 59–61.
- Денисенко, О. И. Применение инженерно-технических средств охраны и надзора в РФ и за рубежом: сравнительно-правовой и организационный анализ / О. И. Денисенко // Вестник Самарского юридического института. – 2020. – № 5 (41). – С. 41–44.
- Зарубежный опыт применения систем видеонаблюдения в местах лишения свободы: (на примере исправительных учреждений Германии) : учебное пособие. – Воронеж : Научная книга, – 2013. – 140 с.
- Ковалев, С. Д. Перспективы использования искусственного интеллекта в исправительных учреждениях ФСИН России / С. Д. Ковалев // Аграрное и земельное право. – 2025. – № 1. – С. 241–243.
- Косоруков, А. А. Технологии искусственного интеллекта в современном государственном управлении / А. А. Косоруков // Социодинамика. – 2019. – № 5. – С. 43–58.
- Костарев, Д. Ф. К вопросу о поступлении запрещенных предметов в исправительные учреждения зарубежных стран / Д. Ф. Костарев // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : материалы VI Международной научно-практической конференции. – Пермь, 2019. – С. 255–258.
- Кутаков, Н. Н. Международный опыт использования искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в местах лишения свободы: первые результаты и риски / Н. Н. Кутаков // Профессиональное юридическое образование и наука. – 2025. – № 1 (17). – С. 23–25.
- Майстренко, Г. А. Контроль посылок, передач и приобретение предметов первой необходимости заключенными: зарубежный опыт / Г. А. Майстренко // Образование и право. – 2022. – № 4. – С. 394–397.
- Макаров, Д. Г. Три направления системы обеспечения безопасности исправительных учреждений федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия (Германия) / Д. Г. Макаров // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 2 (165). – С. 60–64.
- Мякишев, А. С. Применение средств подавления сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы / А. С. Мякишев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2018. – № 10. – С. 39–43.
- Орлов, П. Директор ФСИН рассказал о проекте цифрового СИЗО / П. Орлов // Российская газета – URL: <https://rg.ru/2025/05/21/direktor-fsin-rasskazal-o-proekte-cifrovogo-sizo.html> (дата обращения: 23.10.2025).
- Радочина, Т. Н. Ответственность за оборот запрещенных предметов в тюрьмах Великобритании / Т. Н. Радочина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 1. – С. 120–123.
- Севрюк, Е. В. Использование искусственного интеллекта в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации / Е. В. Севрюк // Материалы LXXXI научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета (Минск, 15–25 мая 2024 г.) : в 3 ч. – Минск : БГУ, 2024. – Ч. 2. – С. 641–644.
- Сулейманов, Т. А. Обзор зарубежного опыта по обеспечению безопасности персонала в исправительном учреждении / Т. А. Сулейманов // Уголовно-исполнительное право. – 2022. – Т. 17 (1-4), № 1. – С. 72–76.
- Сысоева, А. С. Перспективы внедрения современных технологий в пенитенциарную систему: зарубежный и отечественный опыт / А. С. Сысоева // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2023. – Т. 2, № 4 (106). – С. 127–136.
- Торкунов, А. В. Цифровая трансформация и искусственный интеллект в преобразовании политического

- мира / А. В. Торкунов // Полис. Политические исследования. – 2025. – № 5. – С. 24–35.
20. ФСИН изъяла 7 тыс. телефонов, которые пытались передать заключенным // ТАСС. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/24360595> (дата обращения: 23.10.2025).
21. Хван, Т. С. Перспективы применения интеллектуального анализа данных при обработке информации в деятельности УИС / Т. С. Хван, Е. Г. Царькова // Информационные технологии в УИС. – 2021. – № 4. – С. 15–24.
22. Jail scan triumph high-tech body scanners thwart almost 50,000 attempts to smuggle drugs, phones and weapons into prisons = Высокотехнологичные сканеры для сканирования тела предотвратили почти 50 000 попыток контрабанды наркотиков, телефонов и оружия в тюрьмы // TheSun. – URL: <https://www.thesun.co.uk/news/24931108/high-tech-body-scanners-smuggle-drugs-phones-weapons-prisons> (date of application: 23.10.2025).
23. Nikuradze, N. O. Artificial intelligence in the criminal process: A promising future or a utopia? / N. O. Nikuradze, E. V. Mishchenko, E. A. Marina // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2024. – Vol. 17, № 6. – P. 1134–1143.
24. To curb mobile use in Burail jail, Chandigarh to procure portable mobile jammers = Чтобы ограничить использование мобильных устройств в тюрьме Бураил, Чандигарх закупит портативные глушители мобильной связи // The Indian Express. – URL: <https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/to-curb-mobile-use-in-burail-jail-ut-to-procure-portable-mobile-jammers-8584727> (date of application: 23.10.2025).
25. Virginia Prisons to Test AI-Powered Scanner for Smuggling Prevention = Тюрьмы Вирджинии протестируют сканер на базе искусственного интеллекта для предотвращения контрабанды // Correctional news. – URL: <https://correctionalnews.com/2025/03/12/virginia-prisons-to-test-ai-powered-scanner-for-smuggling-prevention/> (date of application: 23.10.2025).

Поступила в редакцию: 23.10.2025

Опубликована: 30.03.2026